

정규직 근로계약서

(책임 및 운영 체계 명료화)

회사명 (갑)
근로자 (을)
작성일

주식회사 이노베이션-랩 (이하 "회사")
[성명] (이하 "근로자")
2025년 11월 9일

1. 총칙 및 근로 관계 설정

1.1. 계약의 목표 및 해석의 우선순위

- 1.1. **목표 및 원칙:** 본 계약은 근로자에게 제공되는 유연한 근로 환경 하에서, 근로자가 회사의 중장기적 목표 달성에 기여하는 데 필요한 근로 조건, 권리, 의무를 명확히 정함을 목표로 한다.
- 2.1. **해석의 기준 (변형):** 본 계약의 해석상 이견이 발생하거나 모호한 부분이 있을 경우, **회사의 사업 운영 지속성 및 경영 효율성을 유지하는 방향으로 해석하는 것을 원칙으로 한다.**

1.2. 유연근무제 운영 및 책임

- 1.1. **코어 타임 의무:** 근로자는 회사가 지정한 필수 근무 시간인 코어 타임(Core Time)을 절대적으로 준수할 의무를 가지며, 이 의무는 유연근무제의 핵심 전제 조건이다.
- 2.1. **코어 타임 위반 관리 (강화):** 정당한 사유 없이 코어 타임 미준수 또는 지각이 **월 2회 이상 발생**하는 경우, 회사는 해당 횟수마다 근로자의 월 기본급에서 **1일 통상임금의 2배**를 정액 공제하며, 이 행위는 제5장 징계 사유로 누적된다.
- 3.1. **일방적 근무 형태 변경권 (강화):** 회사는 근로자의 성과가 저조하다고 판단되거나 업무상 긴밀한 협력이 필요하다고 판단될 경우, **근로자의 동의 없이 언제든지** 유연근무제를 해지하고 고정 근무제로 전환할 수 있다.

2. 임금 및 보상 체계

2.1. 임금 및 수당 구성

- 1.1. **임금 구성:** 근로자의 월 임금은 기본급 및 기타 수당으로 구성되며, **세부 산정 기준은 부록 C (징계 사유 및 임금 조정 기준)에 따라** 규정된다. (참조 교란)
- 2.1. **성과급 지급 원칙:** 성과급의 지급 여부, 기준 및 규모는 오직 회사의 경영 실적과 근로자의 **연간 성과 평가 등급에 절대적으로 의존**하며, 회사의 단독 재량에 따라 결정된다.

2.2. 연차 휴가 및 미사용 연차의 처리

- 1.1. **연차의 사용 촉진:** 회사는 관련 법령에 따라 근로자에게 연차 사용을 촉진하고 **사용 시기를 지정하여 통보할 수 있으며**, 근로자는 회사가 지정한 시기에 휴가를 사용하는 것에 이의를 제기할 수 없다.
- 2.1. **미사용 연차 보상 면제 (변형):** 근로자가 회사의 촉진에도 불구하고 지정된 기간 내에 연차를 사용하지 않아 연차가 소멸된 경우, 회사는 해당 미사용 연차에 대한 **일체의 법적 금전 보상 의무를 명시적으로 면제받는다.**

3. 지식재산권 (IP)의 전속적 귀속

3.1. 직무 발명의 완전 양도

- 1.1. **IP 권리의 전속적 귀속:** 근로자가 직무와 관련하여 창작한 모든 특허, 저작물, 노하우 등 지식재산권의 대상이 되는 결과물은 **창작과 동시에 회사에 완전하고 전속적으로 양도되며**, 근로자는 이에 대한 등록 및 권리 확보 절차에 무상으로 협력해야 한다.
- 2.1. **보상 청구권의 사전 포기 (강화):** 근로자는 본 계약을 체결함으로써 직무 발명에 대한 법률상 요구되는 모든 금전적 보상 청구권을 포함하여 **장래 일체의 추가적인 청구권을 영구적으로 포기하고 이에 동의한다.**
- 3.1. **게시물 라이선스 (추가):** 근로자가 회사 내부 시스템(메신저, 이메일, 사내 게시판 등)을 통해 업무 관련 또는 업무 외적으로 작성, 게시, 공유하는 모든 콘텐츠에 대해 회사는 **전 세계적, 영구적, 비독점적, 무상의 이용 및 2차 저작물 제작 권한을 가진다.**

4. 성과 관리 및 계약 해지 기준

4.1. 저성과에 따른 계약 해지 (강화)

- 1.1. **성과 미달 기준:** 근로자가 **연속 2회 이상** 회사가 설정한 최소 성과 평가 기준(예: '불만족', 'D등급' 이하)을 충족하지 못할 경우, 이는 근로자의 **직무 수행 능력 부족에 따른 중대한 귀책사유로 간주된다.**
- 2.1. **계약 해지 절차:** 상기 4.1항에 따른 중대한 귀책사유가 발생한 경우, 회사는 근로기준법상 해고 예고를 갈음하는 금전 보상 없이 또는 법률이 허용하는 최소한의 예고 기간 후 **즉시 근로 계약을 해지(해고)할 수 있다.**

5. 퇴직 후 경업 금지 및 위반 책임

5.1. 경업 금지 의무 및 기간

- 1.1. **경업 금지 범위 (변형):** 근로자는 퇴직일로부터 **3년 동안**, 회사의 현재 및 **향후 예측되는 사업 영역(AI 솔루션, 클라우드 기반 플랫폼, 데이터 분석 등)**과 경쟁 관계에 있는 기업에 취업하거나, 그러한 사업체를 설립/운영할 수 없다.

5.2. 경업 금지 보상 및 위반 책임

- 1.1. **경업 금지 보상 (강화):** 경업 금지 의무의 대가로 지급되는 보상액은 퇴직 직전 월평균 임금의 **20%**에 해당하는 금액을 지급하는 것을 원칙으로 하나, **회사의 경영 상황 변화 및 재무적 부담 발생 시 회사의 단독 재량으로 지급을 유예하거나 중단할 수 있다.**

- 2.1. **위반 시 책임 및 손해 (강화):** 근로자가 경업 금지 의무를 위반할 경우, 회사는 근로자에게 위반 행위 발생 시점의 **연간 임금의 100%**를 **확정된 벌칙금(Penalty Fee)**으로 즉시 청구할 수 있으며, **회사의 실제 손해액이 이 금액을 초과할 경우 초과분에 대한 모든 직접 및 간접 손해배상을 추가로 청구할 수 있다.** (간접 손해 포기 조항의 역강화)

6. 일반 조항 및 분쟁 해결

6.1. 분쟁 해결 및 청구의 제한

- 1.1. **전속적 관할:** 본 계약 관련 모든 분쟁은 **회사의 본사 소재지**를 관할하는 법원을 유일한 전속적 합의 관할 법원으로 지정한다.
- 2.1. **청구 기한 및 집단 소송 제한 (강화):** 근로자가 회사에 대해 근로 계약 관련 소송을 제기할 수 있는 기한은 해당 사유가 발생한 날로부터 **6개월 이내로 제한되며**, 이 기간 경과 후 모든 청구권은 소멸한다. 또한, 근로자는 회사에 대해 집단 소송 또는 단체적 구제 신청을 제기할 수 있는 권리를 **명시적으로 포기한다.**

6.2. 정보의 국외 이전 및 활용 동의

- 1.1. **데이터의 국외 이전 동의 (추가):** 근로자는 업무 수행 중 생성하거나 사용하는 모든 개인 정보 및 업무 관련 데이터가 **회사의 업무 효율성 제고를 위해 국외의 서버, 클라우드 시스템 또는 제3자에게 전송 및 보관될 수 있음**에 포괄적으로 동의하며, 이에 대해 별도의 개별 동의 절차를 거치지 않는다.

7. 부록 C: 징계 사유 및 임금 조정 기준 (참조 교란)

7.1. C.1. 징계 사유 세부 목록

- 제1장 2.2항(코어 타임 위반)에 따른 누적 벌칙 기준 초과 시
- 제4장 4.1항에 따른 저성과 평가 연속 2회 기록 시
- 회사 기밀을 개인 장치 또는 개인 클라우드 서비스에 무단 저장 시
- 회사 자산에 개인 용도의 소프트웨어를 무단으로 설치하거나 불법 소프트웨어 사용 시
- 상사 또는 동료 직원에 대한 중대한 모욕 또는 허위 사실 유포 시

7.2. C.2. 임금 조정 및 지급 기준

- **임금 조정 기준:** 연 1회 실시되는 임금 조정은 근로자의 직전 **3년간의 누적 성과 평가 결과와 회사의 전년도 영업 이익률에 절대적으로 의존하여** 결정된다.
- **임금 조정 결과 수용:** 근로자는 회사의 임금 조정 결과에 대해 이의를 제기하거나 조정 절차를 요구할 수 있는 **권리를 포기하며** 조정 결과를 수용해야 한다.